

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3885/2536	ธนาคาร นครหลวง ไทย จำกัด	โจทก์
	ผู้ซื้อ ทรัพย์	โจทก์
	นาย สุนทร แดงอ่ำ	โจทก์
	นาย ทอง สุข ญาติ คำ กับพวก	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 73 ทวิ, มาตรา 76, มาตรา 306

การส่งประกาศขายทอดตลาดโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหากผู้รับประกาศขายทอดตลาดมีอายุ 17-18 ปี การส่งเอกสาร ดังกล่าวก็ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 73 ทวิ, 76

คดีสืบเนื่องจำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของจำเลยที่ 2 ออกขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดและได้มี คำสั่งอนุมัติให้ขายแก่ผู้ซื้อทรัพย์ไปเป็นเงิน 250,000 บาท

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่า ไม่มีการยึดทรัพย์ที่ดินพิพาทหรือแจ้งการยึดและประกาศขายทอดตลาดให้จำเลยที่ 2 ทราบ จำเลยที่ 2 ไม่เคยได้รับประกาศขายทอดตลาด ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด

โจทก์และผู้ซื้อทรัพย์สินคัดค้านว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งการยึดที่พิพาท และได้ส่งประกาศขายทอดตลาดให้จำเลยที่ 2 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ซึ่งมีบริวารของจำเลยที่ 2 รับไว้แทนเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการยึดที่พิพาทโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พยานโจทก์มีน้ำหนักรับฟังได้ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ส่งประกาศขายทอดตลาดให้จำเลยที่ 2 โดยทางไปรษณีย์ตอบรับและมีผู้รับไว้แล้ว แต่ได้ความจากสพยานจำเลยที่ 2 ว่าผู้รับประกาศขายทอดตลาดมีอายุ 17 -18 ปี ฉะนั้นการส่งเอกสารดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 73 ทวิ, 76 ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 ยังไม่ทราบวันขายทอดตลาด และในการขายทอดตลาดเจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องแจ้งวันขายทอดตลาดให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีทราบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 306 การขายทอดตลาดที่ดินพิพาทของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงไม่ชอบ

พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดิน น.ส.3 ก.เลขที่ 839 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ